

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 44/2532

นายผัน นาชัยคำ

โจทก์

นายไฉน ชื่นชูศิลป์ กับพวก

จำเลย

บริษัท ร.ส.พ.ประกันภัย จำกัด จำเลยที่

3

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 156

ความว่า จำเลยที่ 3 ฎีกาคัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 จึงให้ยกฎีกาของจำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 เห็นว่ากรณีที่คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 156 นั้นจะต้องเป็นคำสั่งที่เกี่ยวกับเรื่องอนาถา แต่ตามฎีกาของจำเลยที่ 3 มิได้คัดค้านคำสั่งศาลอุทธรณ์เกี่ยวกับเรื่องอนาถาแต่อย่างใด หากแต่เป็นการคัดค้านว่าศาลอุทธรณ์พิจารณาคดีไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยศาลอุทธรณ์ยกประเด็นเรื่องคดีโจทก์มีมูลขึ้นวินิจฉัยโดยที่โจทก์มิได้อุทธรณ์ อันเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 3 ด้วย

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 67 แผ่นที่ 4) โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยชดใช้เงินค่าเสียหาย พร้อมกับยื่นคำร้องขอดำเนินคดี อย่างคนอนาถา ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้วมีคำสั่งว่า พิเคราะห์พยานโจทก์ แล้วเห็นว่า คดีโจทก์ไม่มีมูลจะฟ้องร้อง จึงให้โจทก์นำค่าฤชาธรรมเนียมมา ชำระเป็นค่าขึ้นศาลทั้งหมด ภายใน 15 วัน มิฉะนั้นให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้วเห็นว่าทางใต้สวนได้ความว่าที่ฝ่ายโจทก์ยอมรับค่าเสียหายจำนวน 5,000 บาทจากจำเลยที่ 1 ตามบันทึกการตกลงชดใช้ค่าเสียหายและคำรักษาพยาบาล หมายเลข 7 โดยโจทก์ยอมรับค่าเสียหายดังกล่าวเพราะจำยอมเพื่อจะนำไปรักษาโจทก์ก่อนและจำเลยที่ 2 ที่ 3 ต้องร่วมรับผิดชอบค่าเสียหายต่อโจทก์ด้วยจึงถือว่าคดีโจทก์มีมูลที่จะฟ้องร้องได้ และได้ความอีกว่าโจทก์มีอาชีพค้าขายผักสดมีรายได้ไม่พอเลี้ยงครอบครัว พอฟังได้ว่าโจทก์เป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลจึงอนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาได้

จำเลยที่ 3 ฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกฎีกาดังกล่าว(อันดับ 61 แผ่นที่ 2)

จำเลยที่ 3 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 63 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

ผู้ร้องฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ได้อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาซึ่งถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 แม้ผู้ร้องจะฎีกาว่าศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อที่โจทก์มิได้อุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องห้ามเช่นเดียวกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้วยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกาคำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ได้อนุญาตให้โจทก์ดำเนินคดีอย่างคนอนาถาซึ่งถึงที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 156 แม้ผู้ร้องจะฎีกาว่า

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยข้อที่โจทก์มิได้อุทธรณ์เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ก็ต้องห้าม
เช่นเดียวกันศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา ชอบแล้วยกคำร้อง

(นิเวศน์ คำผอง-ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>